DOUTO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE GOIÂNIA-GO.

AIRESSON DE JESUS, Brasileiro (a), Portador (a) da documentação: CPF nº 246.474.972-91. Residente e domiciliado(a) na RUA XINGU, Q. 75, L. 11, S/N, - C5 VILA BRASILIA CEP: 74905750 APARECIDA DE GOIANIA GO BRASIL. endereço eletrônico (italofraga20@gmail.com), por intermédio de seu advogado e bastante procurador *in* fine assinado, constituído nos termos do incluso instrumento de mandato, com endereço profissional constante na nota de rodapé; Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, propor:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO

em desfavor de **BANCO BMG**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74, situado no endereço AV Presidente Juscelino Kubitschek nº 1830, andar 10, 11, 13, e 14, blocos 01 e 02, sala 101, 102, 112, 131, 141, Bairro/Distrito, Vila Nova Conceição, São Paulo, CEP: 04.543-000, pelos fatos e fundamentos a seguir:

PRELIMIRNAMENTE

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Preliminarmente requer que sejam concedidos os benefícios da assistência judiciáriaao recorrente, tendo em vista que não possui condições de arcar com as custas recursais e processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

DA DESNECISSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Cumpre destacar que, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Tal disposição consagra o princípio da **inafastabilidade da jurisdição**, segundo o qual é assegurado a todos o pleno acesso ao Judiciário sempre que houver lesão ou ameaça de lesão a direito, independentemente do esgotamento de vias administrativas.

Desse modo, o ordenamento jurídico pátrio não exige que o jurisdicionado esgote as instâncias administrativas como condição para o ajuizamento de ação judicial. A utilização de mecanismos extrajudiciais ou administrativos para resolução de conflitos, embora incentivada, **não é obrigatória**, sendo certo que não se pode impor ao cidadão o dever de recorrer previamente à via administrativa como requisito para o exercício do direito de ação.

"Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves (2019), mesmo que existam meios alternativos para obtenção do bem da vida pretendido, **ninguém está obrigado a submeter-se a tais vias**

para a solução de conflitos, bastando que reste configurada a lide – entendida como a existência de pretensão resistida – para que haja interesse de agir.

Assim, verificada a presença de lesão ou ameaça a direito, resta plenamente justificado o ingresso da presente demanda, não se podendo cogitar de ausência de interesse processual, tampouco de necessidade de esgotamento da esfera administrativa, sob pena de violação ao princípio constitucional supracitado.

Portanto, não é necessário o esgotamento da via administrativa para ingressar em juízo, consoante o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que prevê o princípio da inafastabilidade de jurisdição.

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (CPC, art. 319, inc. VIII)

O(a) autor(a) opta pela **NÃO REALIZACÃO** de audiência conciliatória (CPC, art. 319, inc. VII), tendo em vista que as instituições financeiras não apresentam propostas de acordos em relação a materia deduzida nestes autos.

DA COMPOSICÃO AMIGÁVEL

O (a) requerente informa o *e-mail* para tratativa de acordo entre as partes,sendo: italofraga20@gmail.com, ou então, através do telefone (62) 98136-2603.

DOS FATOS

O(a) Autor(a) recebe benefício previdenciário **PENSÃO POR MORTE** documentos inclusos.

Ocorre que, no benefício previdenciário o(a) Autor(a) foi surpreendida com desconto de **RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO (RMC),** no valor de **R$75,90 (setenta e cinco reais e noventa centavos) incluído no dia 15/02/2018, conforme documentos anexos.**

Inconformada, entrou em contato com o Requerido para esclarecimento do ocorrido, só então foi informado que o empréstimo formalizado não se tratava de um **EMPRÉSTIMO CONSIGNADO "NORMAL"**, mas sim de uma **RETIRADA DE VALORES EM UM CARTÃO DE CRÉDITO**, **que deu origem a constituição da reserva de margem consignável (RMC)** e que desde então o Requerido tem realizado a retenção de margem consignável no percentual de 5% sobre o valor do benefício do(a) autor(a).

Em todos os empréstimos realizados anteriormente, a assinatura de contrato se deu com base na confiança e por acreditar que as informações que lhe foram repassadas eram dotadas de veracidade, contudo nunca houve qualquer informação relativa a cartão de crédito.

Assim, mesmo sem o (a) Autor(a) ter requerido o cartão,o Requerido simulou uma contratacão de cartão crédito consignado e sequer oportunizou a parte Autora a possibilidade de escolher a porcentagem que seria reservada.

Contudo, o que mais causou espanto na Requerente foi ser informado pela empresa

de que os descontos mensalmente efetuados em sua conta **NÃO ABATEM** o saldo devedor, uma vez que o desconto do mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do cartão, o que se verifica pela evolução do débito acostada aos autos, no qual, apesar de o (a) Autor(a) sofrer desconto mensal no seu benefício, não há redução do valor da dívida.

Assim, verifica-se que a modalidade de empréstimo via cartão de crédito realizado pelo Requerido, na prática, **É IMPAGÁVEL**, pois ao realizar a reserva da margem de 5% e efetuar os descontos do valor mínimo diretamente nos vencimentos ou proventos do consumidor, o Requerido debitamensalmente do(a) Requerente apenas aos juros e encargos de refinanciamento do valor total da dívida, **o que gera lucro exorbitante à instituição financeira e torna a dívida impagável, ETERNA**.

Em outras palavras, a dívida nunca será paga, uma vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida, gerando, assim, descontos por prazo indeterminado.

A efetivação desta cobrança acarretará prejuízos incalculáveis à parte Autora, que jamais quitará o referido empréstimo, pois o pagamento mínimo não é um parcelamento e sim um financiamento da dívida, quesempre será prorrogado para a próxima fatura.

Importante salientar que através das recentes alterações realizadas na lei dos empréstimos consignados, foi permitido o aumento da reserva de margem de 5% (cinco por cento) para cartão de crédito. Assim, o aposentado pode consignar 30% (trinta por cento) para empréstimo com desconto em folha de pagamento e mais 5% (cinco por cento) como utilização de cartão namodalidade crédito, com o pagamento das faturas debitadas em seu benefício, limitadas ao percentual. Diante da alteração referida e visando a possibilidade de potencializar seus lucros, o Requerido, sem qualquer prévia comunicação com a parte Autora, realizou a reserva da margem de 5% (cinco porcento) dos descontos. Habituado a fazer empréstimos consignados, com taxa de juros baixas e com desconto em folha, o (a) Autora jamais imaginou estar contraindo uma dívida eterna.

Evidente que ao perceber os descontos em seu extrato de pagamento o consumidor acreditou estar realizando a quitação de seu contrato, afinal a sistemática do pagamento e do valor disponibilizado a parte Requerente ocorreu de forma idêntica aos empréstimos realizados até então.

Como parte fornecedora de serviços, a instituição financeira, a luz do código de defesa do Consumidor, tem o dever de informar da forma mais clara os serviços por ela ofertados, como por exemplo, data de inicio e data final do empréstimo, taxa de juros expresso ao ano e ao mês, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, não é crível que o consumidor tenha consentido em contratar um empréstimo impagável, que tenha consentido que o Requerido realize descontos de seu benefício sem perspectiva de um dia quitar a dívida contraída. Diante da conduta arbitrária do Requerido, a parte Autor(a) está impossibilitada de contrair empréstimo em qualquer outra instituição, mesmo que em condições melhores, pois sequer seria possível contratar um valor desejado, já que a reserva de margem foi pré-determinada é instituição financeira.

Assim, face o insucesso na tentativa de resolução amigável do presente caso, busca a tutela judicial para que os descontos sejam imediatamente cessados, bem como para que seja o Requerido responsabilizada pela conduta abusiva adotada.

DO DIREITO

DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Segundo dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 3º, §2º, a empresa que realiza atividade remunerada, ainda que de natureza bancária ou de crédito, é considerada fornecedora

de serviço.

A disposição legal é clara e não mais se discute nos Tribunais se os contratos com instituições financeiras estão sob a égide da proteção da Lei 8.078/90, tal entendimento, a propósito, já restou consolidado com a edição da Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "*O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras* ".

Assim, não resta dúvida quanto à aplicação da legislação consumerista ao presente caso.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Como se vê acima, a Requerente foi incluída em empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável – RMC, empréstimo este realizado pela emissão de um cartão decrédito que sequer foi solicitado ou recebido por este, de vez que, então, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, pelo exposto, com amparo na legislação vigente, requer:

a) a exibição, no prazo legal, do Contrato de Mútuo celebrado entre as partes;
b) comprovar que entregou à requerente o indigitado cartão de credito;
c) comprovar a entrega do valor mutuado, bem como as faturas emitidas no período;
d) comprovar que nãopraticou ato ilícito em desfavor da Autora.

DA CONDUTA ILÍCITA DO REQUERIDO – DO DANO MORAL *IN RE IPSA*

O direito à indenização por abalo moral vem expresso na Constituição Federal como um dos direitos individuais, nos termos do artigo 5º, inciso V e X, artigo 186, 187, 927 do CPC e pôr fim a Súmula 63 do TJGO.

É notório que os aposentados e pensionistas têm sido vítimas de fraudes na contratação de empréstimos consignados devido à vulnerabilidade em que se encontram as pessoas idosas, por vezes pouco instruídas.

O contrato de cartão de crédito com desconto em folha de pagamento é uma modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, porquanto não informa, expressamente, o número de prestações acordadas entre as partes e, consequentemente, o prazo determinado para o fim do pacto, descontando apenas o mínimo do valor da fatura mensal diretamente na folha de pagamento da parte devedora, encerra débito **impagável.**

> Neste sentido, importante trazer à baila, a **súmula nº 63, do TJ-GO:** "(...)***Os empréstimos concedidos na modalidade "Cartão de Crédito Consignado" são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas da parcela mínima devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado, com taxa de juros que represente a média do mercado de tais operações, ensejando o abatimento no valor devido, declaração de quitação do contrato ou a necessidade de devolução de excedente, de forma simples ou em dobro, podendo haver condenação em reparação por danos morais, conforme o caso concreto."***

Em virtude do "modus operandi" da contratação, que acarreta uma dívida

impagável, afrontando o dever de informação (dano moral in re ipsa), a **condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral é medida que se impõe.**

Os descontos indevidos em folha de pagamento de parcelas referentes a contrato de empréstimo abusivo, caracteriza o dano moral, que independe de prova do prejuízo, uma vez que decorre do próprio evento danoso**.**

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

O(a) consumidor(a) foi induzida a erro, uma vez que na prática o requerido realizou operação diversa da ofertada, movido por evidente má-fé contratual e nítida omissão de informações, e deve ser deferida a repetição de indébito na forma simples, sempre que verificada a existência de pagamento indevido de encargo, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o recebeu.

A Requerida ofertou um empréstimo consignando quando em verdade foi celebrado um contrato de cartão de crédito, sem data final, conforme comprovantes em anexo.

A má fé do requerido está evidenciada, uma vez que trata-se de DÍVIDA IMPAGÁVEL.

No ato da contratação do cartão de crédito falseado como empréstimo a credenciada da Requerida transferiu para a conta corrente da requerente o valor disponível para SAQUE. Ou seja, induziu o(a) Requerente a erro, levando-a a acreditar que estava efetuando um EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, uma vez que foi transferido o dinheiro para a conta corrente da Autora imediatamente, no entanto estava contratando um CARTÃO DE CRÉDITO.

No caso em concreto, restou provado que ocorreram débitos indevidos na reserva de margem de consignação do Requerido, caracterizando nítida falha na prestação do serviço cabendo-lhe devolver, em dobro, daquilo que foi descontado ilicitamente.

A restituição do indébito deverá ocorrer na forma dobrada, uma vez que a cobrança indevida realizada pelo requerido não se caracteriza como engano justificável, para os fins do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, verifica-se que até a presente data, foi descontado o valor de **R$7.210,50 (sete mil duzentos e dez reais e cinquenta centavos)**, que foram descontados da margem consignada da aposentadoria do(a) Requerente, até o momento, conforme as planilhas de cálculos abaixo, bem como dos valores que forem descontados após a propositura desta ação;

PLANILHA DE DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO

ANO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Janeiro				R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90
Fevereiro			R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90
Março			R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90
Abril			R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90
Maio			R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90
Junho			R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90
Julho			R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90
Agosto			R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90
Setembro			R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90
Outubro			R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90
Novembro			R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90
Dezembro			R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90	R$75,90

TOTAL GERAL: R$7.210,50

E conforme mandamentos legais, a quantia devida chega ao dobro, uma vez que constatado a má-fé do requerido, por ocorrência de debito impagável, e portanto à repetição do indébito, equivalendo ao montante de **R$14.421,00 (quatorze mil quatrocentos e vinte e um reais)** observando-se, a atualização monetária desde a data da cobrança indevida e juros moratórios a partir da citação, a serem calculados oportunamente.

DOS PEDIDOS

Do exposto, no pórtico da exegese, requer a vossa Excelência se Digne em:

1. Conceder os beneplácitos da justiça gratuita tendo em vista que a autora não reúne as condições mínimas de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, nos termos do art. 2º parágrafo único e art. 4º todos da Lei n° 1060/50.

2. A **inversão do ônus da prova,** com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, **a) a exibição, no prazo legal, do Contrato de Mútuo celebrado entre as partes; b) comprovar que entregou a requerente o indigitado cartão de crédito, e c) comprovar a entrega do valor mutuado, bem como as faturas emitidas no período, e d) comprovar que não praticou ato ilícito em desfavor do(a) Autor(a);**

3. A citação do Rquerido para que, caso queira, ofereça defesa, sob pena de revelia e confissão ficta;

4. Seja OUTORGADA A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDO exordiais para:

- Declarar a inexistência de débito da parte autora, seja em razão da ilicitude da operação, seja em razão da ausência da prova da entrega do valor mutuado, outrossim, determinar por sentença o cancelamento dos descontos;

- **Comprovando o Banco a entrega do dinheiro, requer seja REVISA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO, substituindo para mútuo simples, que deverá ser remunerado com juros de mercado (na data da contratação), não superior a 2% ao mês, incidindo na forma simples (vedar juros compostos), apurado em liquidação de sentença;**

- Seja a **REQUERIDA CONDENADA A RESTITUIR EM DOBRO os valores cobrados indevidamente,** incluindo as parcelas descontadas no curso da presente demanda, a serem apuradas em liquidação de sentença;

- Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda a existência de dolo, que **seja a Requerida condenada a restituir os valores cobrados indevidamente na forma simples, incluindo as parcelas descontadas no curso da presente demanda, a serem apuradas em liquidação de sentença;**

- **Não obstante, em caso de NÃO OCORRÊNCIA da quitação do empréstimo, que seja feito o desconto em folha de pagamento, na FORMA PARCELADA, evitando assim, prejuízo a parte autor(a), no limite da margem consignável;**

- **A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS,** no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento da vera (Súmula 362 do STJ) e juros de mora, no patamar de 1% ao mês, a contar da data deo evendo danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

5. **Condenar a Requerida as custas e demais despesas processuais, e ao pagamento da verba honorária a ser fixada a luz do Art. 85, § 8º c/c § 2.º, "a", "b" e "c" do CPC.**

6. Protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito, inclusive depoimento pessoal, apresentação de novos documentos e demais provas em direito admitidas;

7. Por derradeiro, requer que todas as intimações sejam procedidas em nome de Ítalo da Silva fraga, inscrito na OAB/GO 36.864, e Tiago dos Santos Ribeiro OAB/GO 40.046, sob pena de nulidade, nos termos do Artigo 272, § 2º do Novo Código de Processo Civil;

Dar-se a causa o valor legal de R$34.421,00 (quatorze mil quatrocentos e vinte e um reais)

Nestes termos pede deferimento.

Goiânia-GO, 24 de Novembro de 2025.

Italo da Silva Fraga
OAB/GO 36.864

Tiago dos Santos Ribeiro
OAB/GO 40.046